(권징 제4-1호 서식)

고 소 장
(권징책벌용)

고소인

(대표)1. 성 명 : 박혜령 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 권사
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]

2. 성 명 : 황용남 나이 : [redacted] 성별 : 남 직분 : 안수집사
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]

3. 성 명 : 안광인 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 은퇴권사
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]

4. 성 명 : 하만이 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 권사
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]

5. 성 명 : 정일수 나이 : [redacted] 성별 : 남 직분 : 안수집사
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]

6. 성 명 : 김경순 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 권사
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]

7. 성 명 : 조영주 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 권사
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]

8. 성 명 : 한승주 나이 : [redacted] 성별 : 남 직분 : 성도
주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

9. 성 명 : 송금옥 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 성도

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

10. 성 명 : 최병욱 나이 : [redacted] 성별 : 남 직분 : 성도

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

11. 성 명 : 이하진 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 집사

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

12. 성 명 : 유영민 나이 : [redacted] 성별 : 남 직분 : 집사

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

13. 성 명 : 박연옥 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 집사

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

14. 성 명 : 이주리 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 집사

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

15. 성 명 : 박종대 나이 : [redacted] 성별 : 남 직분 : 집사

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

16. 성 명 : 이영 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 집사

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

17. 성 명 : 김순구 나이 : 45세 성별 : 여 직분 : 성도

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

18. 성 명 : 정관수 나이 : [redacted] 성별 : 남 직분 : 성도

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

19. 성 명 : 박정숙 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 집사

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

20. 성 명 : 조성은 나이 : 52세 성별 : 여 직분 : 성도

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

21. 성 명 : 민애화 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 집사

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

22. 성 명 : 박복임 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 권사

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

23. 성 명 : 김태길 나이 : [redacted] 성별 : 남 직분 : 명예안수집사

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

24. 성 명 : 박영희 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 은퇴권사

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

25. 성 명 : 김종화 나이 : [redacted] 성별 : 남 직분 : 성도

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

변호인

성　　명 : 안대환　　나이 [redacted]　　성별 : 남　　직분 : 목사

주　　소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

피고소인

1. 성　　명 : 김철수　　나이 : [redacted]　　성별 : 남　　직분 : 장로

   주　　소 : [redacted]

   전화번호 : [redacted]

2. 성　　명 : 차기성　　나이 : 62세　　성별 : 남　　직분 : 장로

   주　　소 : [redacted]

   전화번호 : [redacted]

3. 성　　명 : 김성동　　나이 : [redacted]　　성별 : 남　　직분 : 장로

   주　　소 : [redacted]

   전화번호 : [redacted]

4. 성　　명 : 최종일　　나이 : [redacted]　　성별 : 남　　직분 : 장로

   주　　소 : [redacted]

   전화번호 : [redacted]

5. 성　　명 : 정용진　　나이 : [redacted]　　성별 : 남　　직분 : 장로

   주　　소 : [redacted]

   전화번호 : [redacted]

죄과명

1. 헌법 권징 제3조 제1항, 제2항 - 성경상의 계명에 대한 중대한 위반행위, 총회헌법 또는 제 규정에 정해진 중대한 의무위반행위

2. 헌법 권징 제3조 제5항 - 허위사실을 유포하여 교인 또는 직원의 명예를

훼손시킨 행위

3. 헌법 권징 제3조 제6항 - 직권을 남용하거나 직무를 유기한 행위

4. 헌법 권징 제3조 제10항 - 치리회 석상, 교회의 제직회 또는 공동의회의 석상에서 폭언, 협박, 폭행, 상해, 재물손괴 행위

5. 헌법 권징 제3조 제12항 - 교회와 각 치리회 및 총회 산하기관 및 단체와 기관 사무실 내·외에서 폭언·협박·폭행·상해·재물손괴·감금·위협·업무 방해와 치리회 재판국 판결 및 치리회 지시에 대하여 불법 항의집회와 시위 등의 행위

6. 헌법 권징 제3조 제13항 - 교회, 노회, 총회 및 총회 산하기관 및 단체와 관련된 문서를 위조, 변조, 개인정보와 문서의 불법 획득 및 유출하는 행위와 각종 증명서 위조 행위 또는 이를 행사하는 행위.

고소 취지

피고소인들은 대한예수교장로회 헌법 권징 제3조 각 항에서 금하고 있는 다음의 행위들을 범하였기에 이에 고소합니다.

1. 총회 헌법 및 제 규정에 정해진 의무를 위반한 행위(제3조 제1항, 제2항)
2. 직권을 남용하거나 직무를 유기한 행위(제3조 제6항)
3. 허위 사실을 유포하여 교인 또는 직원의 명예를 훼손한 행위(제3조 제5항)
4. 교회와 각종 회의, 치리회 회의 석상에서 폭언·협박 등 불법행위를 한 행위(제3조 제10항, 제12항)
5. 교회 및 총회 관련 문서를 위조·변조하거나 불법적으로 취득·유출한 행위(제3조 제13항)

따라서 피고소인의 위 행위는 교회의 질서를 문란케 하고, 헌법이 정한 권징 사유에 해당하므로 엄중한 조사와 처벌을 요청합니다.

피고소인(피고발인)의 죄과 사실

1. 헌법 권징 제3조 제1항 - 성경상의 계명에 대한 중대한 위반행위

헌법 권징 제3조 제2항 - 총회 헌법 또는 제 규정에 정해진 의무위반 행위

가. 교인의 의무 예배 출석 위반

피고소인들은 교회의 항존 직분 자인 장로로서 성도들에게 신앙과 생활의 본이 되어야 할 책무가 있음에도 불구하고, **매주 수요예배와 매일(새벽) 기도회**를 비롯한 공동예배에 반복적·지속해서 불출석하였습니다. **(갑 증제1호-관련 주보 사본)**

* 2025년 9월 7일 주보 : 정용진 장로 결석(성찬 미진행)
* 2023년 7월 2일 주보 : 김성동 장로 결석(성찬 미진행)
* 2022년 7월 3일 주보 : 정용진 장로 결석(성찬 미진행)

성찬은 교회의 가장 거룩한 예식이므로, 상기 장로들은 정당한 사유 없이 불출석한 것은 신앙적 의무와 직분 자의 본분을 소홀히 한 중대한 태만 행위를 한 것입니다. 이는 대한예수교장로회 헌법 정치 제15조(교인의 의무)에서 규정한 "공동예배 출석"과 기도에 힘쓸 의무를 명백히 위반한 것으로, 교인의 기본적 책무를 중대하게 저버린 행위입니다.

나아가 장로로서 직분상 요구되는 모범성과 신앙적 지도력을 현저히 결여함으로써 교회의 질서와 권위를 훼손하였으며, 공동체의 신앙적 일치를 심각하게 침해하였습니다.

따라서 피고소인들의 행위는 헌법에 정면으로 배치되는 위법 행위일 뿐만 아니라, 장로직 수행의 정당성을 상실케 하는 중대한 범과 이므로, 이에 상응하는 합당한 권징을 의결하여야 할 것입니다.

2. 헌법 권징 제3조 제6항 - 직권을 남용하거나 직무를 유기한 행위

가. 직권남용 및 업무방해

1) 총회 헌법에 교회의 최고 의결 구조는 교단의 장로교회에서는 공동의회가 교인들의 총회로서 최고 의결기관이고, 당회와 제직회의 역할과 권한 의무를 규정하고 있습니다. 제직회의 결의를 당회가 '뒤집을' 수 없습니다. 당회는 교회의 영적, 행정적 의사 결정기관으로 영적, 도덕적 문제와 교회 법규에 따른 최종적인 결정을 내리지만, 제직회는 재정 및 행정 관련 특정 사안에 대한 집행 권한을 가집니다. 그러므로 당회가 제직회의 결정에 개입하는 것은 법규상 제한됩니다. 피고소인들은 2025년 7월 13일, 9월 14일, 10월 12일에 개최된 제직회에 피고소인들이 참석하여, 동 제직회가 당회의 결의 없이 소집되었음을 이유로 무효라고 주장하며 회의를 고의로 방해하였습니다. **(갑증제2호-해당 제직회 회의록 사본 및 영상)**

제직회 소집의 적법성 여부(당회 결의가 있었는지)는 교회 내부 규정 문제일 뿐, 회의 방해 행위 자체는 형법상 보호되는 '업무의 자유'를 침해하는 행위입니다. 따라서 제직회 소집 절차에 문제가 있다고 믿더라도, 정당한 절차(이의 제기, 항의, 재심 요청 등)를 통하지 않고 회의 자체를 물리적으로 또는 집단으로 방해했다면, 형법 제314조 업무방해죄의 구성요건이 충족됩니다.

헌법 정치 및 시행 규정에 따르면, 제직회 소집은 필요가 있을 시 제직회장이 주관하여 소집할 수 있으며, 이는 당회의 결의 사항이 아닙니다. 또한 특히 예·결산의 집행과 재정에 관한 사항은 제직회의 고유 권한으로서, 교회의 재정 운영의 투명성과 질서를 위해 반드시 제직회에서 심의·의결되어야 할 사안입니다. 따라서 피고소인들이 당회의 결의 부존재를 이유로 제직회의 효력을 부정하고, 나아가 회의 진행을 방해하여 재정 보고 및 결의 절차를 무산시킨 행위는 명백히 직권을 남용한 것이며, 이는 교회의 업무를 방해한 것으로 합법적 질서를 훼손한 중대한 위법 행위에 해당합니다.

2) 피고소인들은 교회 내 카페테리아(구내식당) 및 카페 입점이 당회, 건축위원회, 제직회 및 공동의회의 적법한 결의를 거쳐 추진**(갑증제3호-관련 PT자료 및 제직회 회의록 사본, 카카오톡 캡처, 계약서 및 설계도면, 주보-여전도회 식당 운영)** 되었음에도, 자신들이 운영권에 참여하지 못한다는 이유로 다음과 같은 행위를 하였습니다.

1. 예산 집행을 고의로 거부함

2. 카페의 정상적인 운영을 지속해서 방해함

3. 교회의 세무 절차인 조세 심판 진행을 의도적으로 저해함

이러한 일련의 행위들은 교회의 합법적 결정과 집행을 방해한 것으로 객관적 사실로 확인됩니다. **(갑증제4호-2025년 9월 14일 제직회 회의록 사본 및 영상)** 대한예수교장로회 헌법과 교회 정치 원리에 따르면, 교회 내 중요 사안은 당회, 위원회, 제직회, 공동의회의 합법적 의결을 통해 결정되고, 모든 구성원은 이에 따라야 할 의무가 있습니다. 그럼에도 피고소인들은 개인적 이해관계(운영권 참여 배제)를 이유로 합법적 결정을 따르지 아니하고, 오히려 예산 집행 및 행정 절차를 방해하였습니다. 이는 교회 헌법상 정당한 결의에 반하는 행위일 뿐만 아니라, 교회의 운영 질서를 교란시키는 직권남용 및 권한 일탈 행위에 해당합니다. 따라서 피고소인들의 행위는 교회의 합법적 절차와 질서를 훼손하고, 교회 공동체의 공익을 침해한 위법 행위이므로, 본 재판국은 피고소인들에게 합당한 징계를 부과하여 교회의 권위를 바로 세워야 할 것입니다.

3) 피고소인들은 2025년 7월 6일 맥추 감사 주일에 절기면 필요시 집행하던 떡 예산을 당회에서 결의한 적이 없다며 고의적으로 불집행(不執行)하였습니다. 그 결과 위임목사가 교인 섬김을 위하여 개인 사비로 떡 값을 부담하는 사태가 발생하였습니다. **(갑증제5호-관련 주보)**

또한 피고소인들은 정당한 회의 절차(당회·제직회·공동의회 결의)에 따르지 아니하고, 카카오톡 메시지로 예산집행 여부를 자의적으로 결의하여 재정 집행의 합법성과 공정성을 훼손하였습니다. **(갑증제6호-카카오톡 메시지 캡처)** 교회 헌법 정치 제91조 제5항 및 재정 집행 관련 규정은 예산 집행이 공동의회 예산통과 및 제직회의 예산 집행 결의 등 합법적 절차에 따라야 함을 명시하고 있습니다.

피고소인들은 예산 집행의 집행권을 가진 위치에서 그 권한을 정당하게 행사하지 아니하고, 고의로 집행을 거부하여 공동의회와 제직회 결의의 효력을 무력화시켰습니다. 이는 총회 헌법상 보장된 회의 결의의 권위를 침해하고, 예산권을 남용한 행위에 해당합니다. 예산은 교회 공동체 전체의 의사에 의해 확정된 공적 재원입니다. 이를 고의로 집행하지 않음으로써 교회의 재정 질서를 교란하였고, 나아가 카카오톡을 통한 비공식 결의 방식으로 재정을 처리함으로써 절차적 정당성과 투명성을 훼손하였습니다. 목회자의 권한과 직무 수행에 필요한 공동의회 결정을 의도적으로 무력화시킨 것은 교회의 질서와 치리권을 침해한 것입니다. 결과적으로 위임목사가 사비를 들여 재정을 보전하게 한 행위는 교회 공동체 앞에서 목회자의 권위를 실추시키고, 직권을 남용함으로 성도들에게 교회 운영에 대한 불신을 초래한 것입니다.

4) 피고소인들은 2024년 1월 27일 당회에서 4층 개조 공사와 관련하여 "비용을 확인한 후 추후 결의하기로" 협의하였음**(갑증제7호-해당 당회 녹취록, 녹음파일)**에도, 정식 결의가 이루어지기 전에 2월 26일 건축위원회 카카오톡방에 특정 안수집사(김득만)를 시공자로 지정하고 단일 견적서를 첨부하여 임의로 공사를 진행하였습니다. **(갑증제8호-해당일 카카오톡 메시지 캡처 및 견적서)** 이 과정에서 비교 견적 절차를 배제하고 특정인에게 공사를 몰아줌으로써 공정성과 투명성을 저버렸으며, 2024년 4월 14일 제직회에서는 성도들의 심의·동의 절차 없이 이미 시공이 완료된 사안을 사후

보고 하는 형식으로 처리하였습니다. **(갑증제9호-건축위원회 운영규정 및 해당 제직회 회의록 사본)**

5) 제직회 재정담당 차기성 장로는 교회에 청구된 재산세 등 2025년 5월 18일 제직회에서 결의된 재정을 장로들이 허락하지 않는다는 이유로 집행하지 않아 제직회장으로부터 2회 내용증명을 받았음에도 불구하고 여전히 불응하고 있습니다. **(갑증제10호-내용증명 2부)**

법리 위반

① 피고소인들의 행위는 당회 결의권을 왜곡·남용하여 정당한 절차를 무시한 것으로, 이는 명백한 직권남용에 해당합니다.

② 비교 견적 절차를 거치지 않고 특정인에게 일감을 몰아준 행위는 교회 재산을 사적으로 처리한 것으로, 이는 배임적 요소가 있는 불법 집행 행위입니다.

③ 제직회의 심의·동의 절차를 무력화하고 이미 기정사실화된 결과를 사후 보고 한 것은 성도들을 기망한 것으로, 교회 공동체의 신뢰를 중대하게 훼손한 기망 행위에 해당합니다.

④ 종합하면, 이는 교회 헌법과 재정 질서를 위반한 중대한 불법행위로서, 권징 사유가 충분히 인정됩니다.

3. 헌법 권징 제3조 제5항 - 허위 사실을 유포하여 교인 또는 직원의 명예를 훼손시킨 행위

-오지은 전도사 명예훼손

가. 사실관계

오지은 전도사에 대해 목적헌금 2천만 원을 내고 그 목적헌금대로 사용한 것에 대해 "2천만 원 헌금을 횡령했다"는 허위 사실을 피고소인 김

철수 장로는 당회 때도 수차례 말했고, 김선미 권사에게 말하여 이후 이 사실을 동료 권사들에게 유포하였습니다. 또한 피고소인 김성동 장로는 임용빈 명예안수집사에게 사임에 대한 사유를 말하며 이 사실을 말하였습니다. 허위사실 유포의 내용은 당시 재정을 담당했던 최종일 장로가 알고 있었음에도 불구하고, 확인되지 않은 횡령 사실을 의도적으로 제3자에게 전달함으로써 전도사의 명예를 훼손하였습니다. 이로 인하여 교인들이 우려하여 여전도회 임원들이 허위사실 유포와 관련하여, 오지은 전도사와 권사들(하만이, 김경순, 박혜령 등)은 2024년 2월경에 **사실 확인을 위한 모임**을 가진 바 있으며, 2024년 12월 말경 장로 4인(차기성, 김성동, 최종일, 정용진)과 권사들(안광인, 하만이, 김경순, 박혜령)이 만나 피고소인 김성동 장로가 임용빈 명예안수집사에게 오지은 전도사가 공금횡령 했다는 이야기를 했는지 사실 확인을 한 바가 있습니다. 뿐만 아니라 2025년 4월 13일 주일 2부 예배 후, 3층 채플에서 진행된 제직회에서 당사자가 부재한 상태에서 최종일 장로가 오지은 전도사의 해임 사유 6가지를 낭독하였습니다. **(갑증제11호-해당 제직회 회의록 사본 및 영상)**

회의 석상에서 오지은 전도사에 대한 최종일 장로의 명예훼손 내용

1. 오지은 전도사와 교사들 간에 트러블이 있을 때 송재영 목사가 전도사 편을 들어서 교사들이 상처받고 교사들이 그만둔 사실이 있다.
2. 오지은 전도사와 교역자들 사이에 갈등이 있었다.
3. 전도사가 재정 보고를 지연하여 예결산 제직회를 두 번 한 일이 있다.
4. 오지은 전도사는 담당 장로에게 행사 보고, 거룩한 식탁 행사 보고를 하지 않는다.
5. 오지은 전도사는 예산 청구할 때 대면하지 않으려고 100만 원 청구서를 50만 원씩 쪼개서 결재받은 사실이 있다.
6. 오지은 전도사는 당회원들뿐 아니라 성도들에게도 인사를 하지 않는다.

위와 같은 행위는 교회의 공식 모임에서 공개적으로 수행되었으며, 전도사의 명예와 직무 권위를 현저히 훼손했습니다.

나. 허위사실 유포 및 명예훼손

피고소인 김철수 장로는 교회의 장로라는 신분과 권위를 이용하여 특정 전도사에게 사실과 다른 중대한 허위 사실을 유포한 행위는 명예훼손에 해당합니다. 피고소인은 오지은 전도사가 횡령을 했다고 주장하며, '횡령'이라는 범죄적 표현은 교회 내외의 신뢰를 현저히 저하시킬 수 있는 사안으로, 형사상 모욕·명예훼손의 요소를 갖추고 있습니다.**(갑증제12호-피고소인의 협박 메시지 캡처본)**

다. 동 사건의 직권남용 및 절차 위반

제직회에서 해당 안건이 없었고, 인사에 대한 회의도 아닌 카페에 대한 회의 중에 당사자의 출석 없이 해임 사유를 공개적으로 낭독한 행위는 당회 및 교회 헌법상의 정당한 절차를 무시한 직권남용 및 명예훼손에 해당합니다. 헌법 권징 제3조 5항 및 6항 등에 따라, 장로는 공동체와 구성원의 권익을 보호하며 절차적 정당성을 확보해야 하는 의무가 있습니다.

라. 사회적·교회적 신뢰 훼손

허위사실 유포 및 공개 낭독 행위는 전도사 개인뿐 아니라 교회의 신뢰와 공동체 질서를 심각하게 훼손하는 행위입니다.

이러한 행위는 총회 헌법상 징계 사유(명예훼손, 직권남용, 직무 위반) 에 해당합니다. 피고소인 김철수 장로와 최종일 장로의 행위는 명예훼손, 허위사실 유포, 절차 위반, 직권남용에 해당합니다. 전도사 오지은에 대한 공개적 해임 사유 낭독은 절차적 정당성 없이 진행된 불법적 행위로 평가됩니다. 이에 따라, 해당 장로들의 행위에 대한 적절한 징계와 교회 내 명예 회복 조치를 취할 필요가 있습니다.

-허위 사실적시 고소로 인한 담임목사와 성도들에 대한 명예훼손

가. 사실관계

피고소인들은 지난 2025년 8월 28일 허위 사실을 적시하여 신성 커뮤니티 교회 담임목사 송재영을 고소하였습니다. 본 사건의 핵심은 '목사가 권한 없이 교회 재정을 좌지우지했다'라는 허위 주장입니다.

하지만 본 교회의 조직과 재정 구조상, 담임목사는 재정 집행권을 가지지 않으며, 모든 재정은 제직회와 재정부를 통해 처리되고 있습니다. 또한 모든 사역과 집행을 공동의회나 제직회를 통해 진행된 일임에도 담임목사가 홀로 진행한 것처럼 주장한 것에 대해 성도들 141명은 이를 부당하다고 여겨 2025년 9월 29일 장로 5인이 주장한 바에 대해 탄원서를 안양노회 기소위원회에 제출하였습니다. **(갑증제13호-성도 141명 탄원서)**

따라서 본 사건의 고소 내용은 사실과 법리에 모두 반하는 부당한 허위입니다.

나. 카페 설치 경위

교회 복지 및 지역선교의 일환으로 추진된 사업입니다. 당회 보고 → 제직회 결의 → 공동의회 승인 → 유지재단 동의 절차를 모두 거쳤습니다.
운영은 교회가 아닌 외부 법인(오픈커피)이 담당하였으며, 교회는 임대수익을 얻는 구조입니다. **(갑증제13-1호-임대차계약서 및 전자세금계산서)**

다. 재정 권한 구조

교회 헌법상 재정 집행은 제직회 및 재정부에 속하며, 신성 커뮤니티교회 담임목사는 재정 집행에 대한 결재를 한 적이 없습니다. 모든 재정은 교회 통장으로 집행되며, 통장 인감 및 관리자는 재정부장입니다.

피고소인이 재정을 임의로 집행했다는 주장은 근거 없는 허위입니다. **(갑증제14호-당회 카카오톡 캡처)**

라. 명예훼손 법리 적용

담임목사와 교인들은 교회 복지와 지역선교를 위한 사역의 일환으로 교회 1층 공간을 활용하여 카페를 설치하였습니다.

본 사업은 당회 보고 → 제직회 결의 → 공동의회 승인 → 유지재단 동의의 정당한 절차를 모두 거친 합법적 행정행위입니다.

또한 카페 운영은 교회가 아닌 외부 법인(오픈커피)이 담당하였으며, 교회는 단지 임대수익을 얻는 구조로 진행되었습니다. **(갑증제15호-오픈커피 본점 점주 사실확인서 및 관련 제직회 회의록 사본 등)**

그럼에도 불구하고 고소인들은 위 사실을 왜곡하여, 마치 피고소인이 교회 재정을 사적으로 이용하고 직권을 남용한 것처럼 허위 사실을 유포하였습니다. 이로 인해 교인들과 지역사회로부터 도덕적 신뢰와 목회자의 명예에 심각한 손상을 입었습니다.

허위 사실을 사실처럼 적시하여 타인의 사회적 평가를 떨어뜨리는 행위는 총회 헌법 권징 제3조 제5항, 형법 제307조 제2항(허위사실적시 명예훼손죄)에 해당합니다.

따라서 본 건은 단순한 오해나 비판을 넘어, 의도적으로 거짓된 내용을 사실처럼 말하였고, 허위 내용으로 담임목사를 고소하여 담임목사의 사회적·목회적 명예를 훼손한 중대한 범과에 해당합니다.

4. 헌법 권징 제3조 제10항 - 치리회 석상, 교회의 제직회 또는 공동의회의 석상에서 폭언, 협박, 폭행, 상해, 재물손괴 행위

헌법 권징 제3조 제12항 - 교회와 각 치리회 및 총회 산하기관 및 단체와 기관 사무실 내·외에서 폭언, 협박, 폭행, 상해, 재물손괴, 감금, 위협·업무 방해

가. 제직회 석상에서 위임목사에게 폭언과 협박을 함

사건 개요

- 사건 일시: 2025년 4월 13일, 9월 14일, 10월 12일 주일 2부 예배 후
- 사건 장소: 교회 3층 채플, 제직회 석상
- 피고인: 김철수 장로, 차기성 장로, 김성동 장로, 정용진 장로
- 사건 유형: 치리회 석상에서의 폭언, 협박, 공개적 모욕

사실관계

1) 김철수 장로의 행위

피고인은 제직회 석상에서 목회자를 향하여 "이렇게 목회자가 거짓말하면 진짜 안되고요", "이렇게 거짓말하는 게 목회잡니까?", "사임하세요"라는 위협적 언사를 사용하였습니다. **(갑증제16호-해당 제직회 영상)** 또한 10월 12일 제직회에서는 "제가 거짓말을 하면 저에게 불을 내리시고, 목사님이 거짓말을 하면 목사님에게 불을 내리십시오." 또한 "제발 교인들을 현혹시키지 마세요" 등을 외치기도 하였습니다. **(갑증제16호-25.10.12 제직회의록)** **이는 목회자에 대한 공개적 협박과 명예훼손**에 해당합니다.

2) 차기성 장로의 행위

피고인은 제직회 석상에서 "공식 석상에서 그건 목사님으로서 그 좀 어떻게 보면 이렇게 말씀드리긴 좀 그렇지만 기본적인 품격이 있는거 아니겠습니까?", "자, 그러면은 그거 여기서 한 번 다 까발리면서 한 번 해볼까요, 그러면?" 등 폭언과 협박, 비웃음, 삿대질 등 신체적·정신적 위협 행위를 일삼았습니다. **(갑증제16-1호-해당 제직회 영상 및 캡처)**

이러한 행위는 공식 석상에서 **교회의 질서와 목회자의 권위를 심각히 침해한 행위로 범죄 행위**입니다.

3) 김성동 장로의 행위

피고인은 제직회 석상에서 의장의 지위를 무시한 채 "회의를 정리해 보겠습니다"라는 등. 제직회장 권위를 무시했을 뿐 아니라 특히 2025년 10월 12일 제직회 석상에서 "대한예수교장로회 통합 헌법에 따르면, 당회 결의 없이 제직회가 안건을 의결하는 것은 원칙적으로 허용되지 않습니다." 등 제직회를 소집한 제직회장이 잘못되었다는 협박을 제직 앞에서 공개적으로 발언하였습니다. **(갑증제16-2호-25.10.12. 제직회의록, 해당 제직회 영상)**

이러한 행위는 공식 석상에서 **교회의 질서와 목회자의 권위를 심각히 침해한 범죄 행위**입니다.

4) 정용진 장로의 행위

피고인은 제직회장이 소집한 제직회를 방해하고자 하는 목적으로 제직회 석상에서 회의 때 비웃음과 회의 석상을 돌아다니며 정당한 발언 기회를 얻지 못한 채 큰 소리로 다른 사람의 발언을 방해하고 의사진행을 훼방하며 제직회장의 회의 진행을 방해하였습니다. 특히 2025년 10월 12일 제직회 석상에서 여러 번 의사진행을 방해하여 제직회장으로 하여금 퇴장 명령을 받았음에도 "내가 왜 나갑니까?"하면서 지속적으로 회의를 방해했습니다. **(갑증제16-3호-25.10.12. 제직회의록, 당회 제직회 영상)**

이러한 행위는 공식 석상에서 **교회의 질서와 회의의 권위를 심각하게 침해한 행위로 범죄 행위**입니다.

법리 위반

피고인들의 언행은 공식 제직회 석상에서의 폭언과 협박에 명백히 해당하며, 헌법상 금지된 치리회·제직회 석상에서의 권징 대상 행위에 해당합니다. 피고인들의 행위는 목회자의 명예와 권위를 심각히 훼손하고, 교회 구성원의 심리적 안정과 교회 질서를 침해하는 행위입니다.

특히, 삿대질과 비웃음, 반복적 협박 발언 등은 조직적, 의도적이며 위력적

행위로서 단순한 언쟁이나 감정적 표현을 넘어선 권징 조치 필요성을 강하게 요구하는 것입니다. 김철수 장로와 차기성 장로, 그리고 김성동 장로, 정용진 장로의 행위는 헌법 권징 제3조 제10항이 금지하는 명백한 폭언 및 협박 행위에 해당합니다. 피고인들에 대한 엄중한 권징 조치를 강력히 요구하며, 교회 질서 회복, 목회자 권위 보호, 재발 방지를 위해 권징 처분을 적극적으로 검토할 것을 간곡히 요청드립니다.

나. 제직회 석상에서 기도로 폭언과 비방을 함

사실관계

- 일시: 2025년 7월 13일 주일 2부 예배 후
- 장소: 3층 채플, 제직회 석상
- 피고소인: 김철수 장로
- 사건 경위: 폐회기도 중, 피고소인은 하나님께 드리는 기도라는 공적 의례를 이용하여 특정 교인 및 교회 지도자를 지목하며 비방적 언사를 사용하였습니다.

구체적 발언:

"정말 인간의 탈을 쓰고 사람의 탈을 쓰고 목회자의 탈을 쓰고 장로의 탈을 쓰고 정말 거짓말을 일삼고 정말 잘했다고 궤변 늘어놓는 이 모습 보면서 정말 눈물이 나옵니다."

"거짓말을 밥 먹는 것처럼 하는 그런 사람을 어떻게 하시겠는지요? 주님, 제가 잘못하고 제가 거짓말하면 저를 치료하여 주시옵소서. 정말 이 자리에 죽을 수 있는 그런 믿음을 주시옵소서. 솔라피드, 오직 믿음으로라는 설교를 하시면서도 아버지 하나님, 이 궤변을 늘어놓는 이 현장을 주님은 어떻게 보고 계시는지요."

위 발언으로 인해, 피고소인은 기도라는 성스러운 행위를 빌미로 특정인을 공개적으로 비방하며, 하나님을 욕되게 하고 공동체 질서를 해치는

언행을 하였습니다. (갑증제16-4호-해당 제직회 영상)

다. 제직회 석상에서 성도에게 폭언과 비방을 함

사실관계

- 일시: 2025년 10월 12일 주일 2부 예배 후
- 장소: 3층 채플, 제직회 석상
- 피고소인: 김철수 장로
- 사건 경위: 회의 중에 제직회원인 민애화 집사께 바로 옆으로 이동하여 손가락질 하면서 비방적 언사를 사용하였습니다.

구체적 발언

"당신 제직 맞아? 민증(주민등록증)보자고!"등 위협했습니다. 이를 통해 피해 당사자는 모욕감과 위협을 느꼈다고 진술하고 교회를 옮겨야 하는가 생각했다고 박혜령 권사에게 조언을 구했다고 합니다. **이는 성도를 향한 명백한 협박과 공개적 모욕입니다. (갑증제17호-해당 제직회 영상 및 음성)**

법리 위반

헌법 및 권징 관련 법리

대한예수교장로회 헌법 권징 제3조 제10항: "치리회 석상, 교회의 제직회 또는 공동의회의 석상에서 폭언, 협박, 폭행, 상해, 재물손괴 등 행위를 금한다."

본 사안은 제직회 석상에서 장로라는 공적 지위를 이용한 폭언 및 비방 행위로 헌법상 금지된 행위에 해당합니다.

공동체 질서 및 직분 윤리 위반

장로는 교회의 모범적 지도자로서 교회 내 질서와 성도를 보호할 의무가 있습니다.(헌법 정치 제15조, 제25조 참조)

그러나 피고소인은 장로의 직분 윤리를 심각히 훼손하고, 교회 공동체 구성원 간 신뢰를 저해하였습니다.

정신적·정서적 피해 발생

발언 내용은 특정인을 공개적으로 조롱하고 모욕하는 언사로, 교회 공동체 내 정신적 피해와 심리적 압박을 발생시켰습니다.

피고소인의 행위는 제직회 석상에서의 폭언·비방으로, 교회 질서와 장로의 직분 윤리를 명백히 위반에 해당합니다.

헌법 권징 제3조 제10항 및 관련 정치 조항을 근거로, 엄중한 권징 처분을 요청드립니다.

특히, 공적 기도를 이용한 특정인 비방 행위는 신성한 예배와 기도를 모독하는 심각한 범법적·권징적 사안으로 반드시 처벌해 주시기를 바랍니다.

라. 당회 할 때 밖에 다 들리도록 위임목사에게 폭언했으며 부목사를 협박함

사실관계

- 일시 및 장소: 2025년 3월 29일 오전 8시 30분경, 2층 공간이레 복도
- 당사자: 피고소인 김철수 장로, 위임목사, 부목사
- 사건 경위:

위임목사가 당회에서 조세심판 관련 설명을 진행하며 참석자들에게 경청을 요청하였습니다.

김철수 장로는 당회 중 2층 복도까지 들리도록 큰 소리로 "이건 진짜 나쁜 목회자에요", "이걸 따라 하는 부목사님은 정말 양심이 없어요", "부목사님도 담임목사님이 시킨 대로 해야 됩니까? 진짜 형편없는 양반이에요" 등 발언을 반복하였습니다. **(갑증제18호-관련 진술서)**

위 발언은 위임목사의 명예를 심각하게 훼손하고, 부목사에게 공개적 압박과 심리적 위협을 가하는 결과를 초래한 것입니다.

법리 위반

헌법 권징 제3조 제12항(교회와 각 치리회 및 총회 산하기관 및 단체와 기관 사무실 내·외에서 폭언, 협박, 폭행, 상해, 재물손괴, 감금위협, 업무 방해)

김철수 장로의 발언은 당회라는 치리회 석상에서 이루어진 공개적 폭언 및 협박 행위로 명백히 금지 규정을 위반하였습니다. 당회는 교회 내 법적·행정적 권위를 가진 치리회로서, 구성원의 품위 유지 및 질서가 필수적입니다. 수차례 이를 공개적으로 위반한 행위는 헌법상 치리 규정 위반에 해당합니다.

헌법 정치 제15조(교인의 의무) 및 제39조(장로의 직무)

장로는 교회의 모범적 지도자로서 공적 석상에서 품위와 질서를 지켜야 합니다. 공개적 폭언과 협박은 교회의 질서와 장로로서의 모범 의무를 현저히 저해합니다.

명예훼손 및 권위 훼손

김철수 장로의 발언은 단순 의견 표명을 넘어 위임목사와 부목사의 명예를 훼손하고, 치리권 행사의 정상적 기능을 방해하는 행위에 해당합니다. 총회 헌법상 치리회 권위를 침해하는 중대한 위반 행위로 치리가 필요합니다. 동 행위는 헌법적 권징에 따라 엄중한 징계가 요구되는 사건입니다. 특히 당회라는 치리회 석상에서 발생한 사건으로, 교회의 질서와 장로로서의 모범 준수 의무를 중대하게 침해한 사건에 해당합니다.

5. 헌법 권징 제3조 제13항 - 교회, 노회, 총회 및 총회 산하기관 및 단체와 관련된 문서를 위조, 변조, 개인정보와 문서의 불법 획득 및 유출하는 행위와 각종 증명서 위조 행위 또는 이를 행사하는 행위.

가. 당회록 위변조

사실관계

1. 2024년 9월 28일 신성커뮤니티교회 공간이레2에서 열린 2024년 9월 정기 당회(참석: 송재영 위임목사, 소병일 부목사, 김철수 장로, 차기성 장로, 김성동 장로, 최종일 장로, 정용진 장로)에서 "지방과세" 안건이 심의되어 다음과 같이 결의되었습니다.

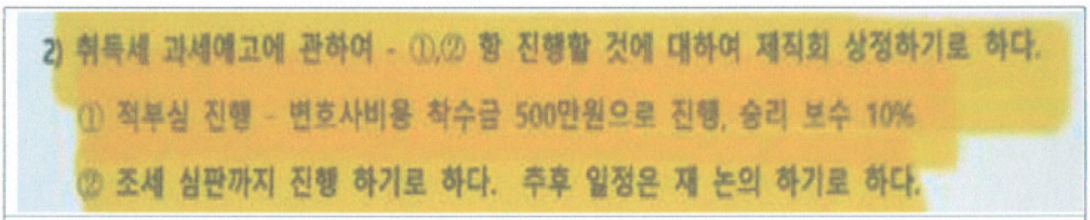
- 당회에서 제직회 안건으로 두 가지 사항을 상정하기로 결의

  1).과세전적부심심사 진행: 변호사 선임 전제로 착수금 500만 원, 승리보수 10%로 진행

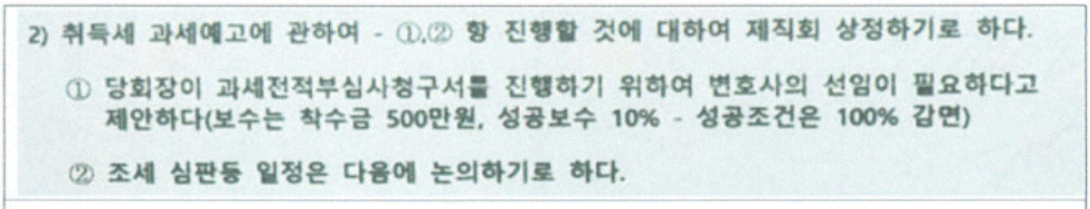
  2) 조세 심판까지 진행: 구체 일정은 추후 논의

- 동의: 차기성 장로, 재청: 정용진 장로
- 2024년 10월 5일, 최종일 서기 장로가 결의 사항을 정리하여 위임목사에게 카톡 송부, 당회 결의 내용과 일치 확인

2. 피고소인들은 당회에서 과세 적부심과 관련하여 결의한 사항을 실제와 다르게 변경하여 당회록을 작성하였습니다.



원 안 : 당회종료 후 받은 카카오톡 메시지



위변조 안

3. 당회 결의문에는 조세 심판까지 진행하기로 명확히 기록되어 있으며, 이의신청은 조세 심판 과정의 일부로 결의 위반이나 문제 소지가 될 수 없습니다.

4. 피고소인들은 허위로 변경된 당회록을 근거로 조세 심판을 준비하는 위임목사에게 직권남용 등을 말하며 책임을 전가하려는 의도를 가지고 조작 행위를 하였습니다.

법리 위반

허위 문서 작성(헌법 권징 제3조 제10항 관련)

고소인들이 실제 결의 내용을 왜곡하여 당회록을 작성한 행위는 허위 문서 작성에 해당하며, 이는 치리회의 신뢰성과 권위를 침해하는 중대한 위반입니다.

무고 및 권한 남용

허위 당회록을 근거로 위임목사에게 불이익하게 하려 한 행위는 무고죄적 성격을 가지며, 교회 권징의 본질적 목적(공정한 치리와 질서 유지)을 심각하게 훼손한 것에 해당합니다.

결론

피고소인들의 위와 같은 행위는 대한예수교장로회 헌법 권징 제3조 제1항, 제3조 제2항, 제3조 제5항, 제3조 제6항, 제3조 제10항, 제3조 제12항, 제3조 제13항 등 명백한 규정을 위반한 중대한 범죄적 행위에 해당합니다.

첫째, 피고소인들은 총회 헌법 및 관련 규정에서 규정한 교인과 교회 지도자로서의 의무를 명백히 위반하였습니다. 이는 단순한 교회 규율 위반을 넘어, 교회 공동체의 질서와 성도를 보호해야 하는 책임을 중대하게 방기한 행위로 평가됩니다.

둘째, 피고소인들은 직권을 남용하고 직무를 유기함으로써 교회의 정상적 운영과 치리권을 심각하게 침해하였습니다. 이는 교회 지도자로서의 신뢰를 훼손하고, 교회의 권위와 질서를 위태롭게 하는 행위로서 결코 용납될 수 없습니다.

셋째, 피고소인들은 허위 사실을 유포하여 교인 및 직원의 명예를 중대하

게 훼손하였으며, 치리회·제직회·공동의회 등 공적 석상에서 폭언, 협박, 재물손괴 등 극히 부당한 행위를 자행하였습니다. 이러한 행위는 교회 공동체의 안전과 신뢰를 직접적으로 위협하는 중대 범법행위입니다.

넷째, 피고소인들은 교회 및 총회 관련 문서를 위조·변조하고, 개인정보와 문서를 불법 획득·유출하거나 이를 행사함으로써 교회의 권위와 공적 신뢰를 심각하게 훼손하였습니다. 이는 형사적 책임을 동반하는 범죄 행위에 해당하며, 교회법상 최고 수준의 치리가 요구되는 사안입니다.

따라서 피고소인들의 위 행위는 교회의 질서와 신뢰, 성도의 권익을 심각하게 침해한 중대 범법행위임이 명백하며, 헌법 권징에 따른 최고 수위의 치리와 강력한 처벌을 통하여 재발 방지와 교회 질서 회복을 반드시 이루기 위하여 본 고소에 이르게 된 것입니다.

증거 : 1. 서증
2. 물증
3. 인증

첨부 : 재판비용 예납영수증 사본

위와 같이 고소(고발)를 하오니 처벌하여 주시기를 바랍니다.

2025년 10월 20일

고소인(고발인) 대표 박 혜 령 권사 (인)

변호인 안 대 환 목사 (인)

대한예수교장로회 안양노회 치리회장 귀하

입증증거 :

1. 갑증제1호. 2025년 9월 7일, 2023년 7월 2일, 2022년 7월 3일 주보
2. 갑증제2호. 2025년 7월 13일 제직회 회의록 사본 1부 및 영상
3. 갑증제3-1호. 2023년 8월 23일 설계도면 사본 1부
   갑증제3-2호. 2021년 5월 29일 사역실행위원회 PT자료
   갑증제3-3호. 2023년 6월 4일 임시제직회 PT자료
   갑증제3-4호. 2023년 8월 14일 1층 인테리어 공사 계약서 2종 사본 각 1부,
   2023년 8월 14일, 9월 22일 건축위원회 카카오톡 캡처
   갑증제3-5호. 2024년 5월 19일, 2025년 9월 21일 거룩한 식사 기재 주보
   갑증제3-6호. 관련 제직회 회의록 사본 1부
   갑증제3-7호. 2023년 6월 4일, 8월 6일 제직회 회의록 사본 각 1부,
   2024년 1월 14일, 4월 14일, 10월 6일 제직회 회의록 사본 각 1부
4. 갑증제4호. 2025년 9월 14일 제직회 회의록 사본 및 영상
5. 갑증제5호. 2025년 7월 6일 주보
6. 갑증제6호. 당회 카카오톡 메시지 캡처
7. 갑증제7호. 2024년 1월 27일, 2월 24일 당회 녹취록 및 음성
8. 갑증제8호. 2024년 2월 26일 건축위원회 카카오톡 메시지 캡처,
   견적서 사본 1부
9. 갑증제9-1호. 2024년 4월 14일 제직회 회의록 사본 1부
   갑증제9-2호. 건축위원회 운영규정 1부
10. 갑증제10호. 2025년 9월 30일, 10월 14일 내용증명
11. 갑증제11호. 2024년 4월 14일 제직회 녹취록 및 영상
12. 갑증제12호. 피고소인(김철수 장로)의 협박 메시지 캡처본
13. 갑증제13호. 장로 5인이 담임목사를 고발한 내용에 대한 성도 141명 탄원서 사본
    갑증제13-1호. 오픈커피 의왕점 임대차계약서 및 전자세금계산서
14. 갑증제14호. 당회 카카오톡 캡처
15. 갑증제15호. 오픈커피 본점 점주 사실확인서, 사업자등록증(교회), 사업자등록증(카페),
    통장사본(카페), 영업신고증, 2024년 4월 14일 제직회 회의록 사본 1부
16. 갑증제16호. 2025년 4월 13일 제직회 영상 및 제직회 회의록 사본 1부
    갑증제16-1호. 2025년 4월 13일 제직회 영상 및 캡처
    갑증제16-2호. 2025년 10월 12일 제직회 영상

갑증제16-3호. 2025년 10월 12일 제직회 영상, 25.10.12 제직회 회의록 참조

갑증제16-4호. 2025년 7월 13일 제직회 영상, 25.10.12 제직회 회의록 참조

17. 갑증제17호. 2025년 10월 12일 제직회 영상 및 음성

18. 갑증제18호. 2025년 3월 29일 당회 관련 진술서

접 수 증

안양노회

접수제목 : 신성커뮤니티교회 고소장
송금자명 : 신성커뮤니티교회
재판예납비 : 2,000,000원

2025년 10월 20일 월요일 안양노회에 2,000,000원을 계좌납부하였음을 증명합니다.

2025년 10월 20일

대한예수교장로회 안 양 노 회